

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5426/2537

วัด ล้อม แรด
สุขาภิบาล ล้อม แรด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 34

วัดโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา โดยใช้เป็นที่จัดงานประเพณีของวัด ขณะที่ไม่มีงานโจทก์ก็ใช้เป็นที่พักของรถของผู้มาจ่ายตลาดและโจทก์เป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาด แต่ที่ดินพิพาทมีบ่อน้ำ 2 บ่อ บ่อหนึ่งเป็นวงเวียนให้รถขับอ้อม อีกบ่อหนึ่งอยู่ติดกำแพงวัด ราษฎรได้ช่วยกันสร้างป้อมตำรวจล้อมบ่อน้ำดังกล่าวไว้ โดยเรียไ้เงินมาทำ ซึ่งต่อมาสุขาภิบาลจำเลยได้ให้งบประมาณมาเทคอนกรีตในที่ดินพิพาทให้เป็นผืนเดียวกันกับถนนสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักและจอดรถ อันเป็นลักษณะยอมให้ที่ดินพิพาทเป็นที่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์ที่จะสละสิทธิอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยายแล้ว วัดอุทิศที่ดินของวัดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 41 หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ที่ใช้อยู่ขณะนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการจำเลยที่ 1 และเป็นนายอำเภอเถิน โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดและที่ดินซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2767 และ 2780 และยังเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งตกสำรวจออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์อีก 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน ตารางวาซึ่งมีอาณาเขต ทิศเหนือติดถนนล้อมแรด - ป่าตาล ทิศใต้ติดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกติดถนนเถินบุรี ทิศตะวันตกติดกำแพงวัดโจทก์ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2529 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ที่ดินอำเภอเถินตรวจสอบแนวเขตและเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2767 ดังกล่าวผลการตรวจสอบปรากฏว่าทางด้านทิศเหนือมีความยาวเพียง 105.42 เมตร เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินเดินสำรวจรังวัดจากหมุดทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเพียงถึงแนวกำแพงวัดไม่ได้รังวัดไปถึงปากบ่อน้ำซึ่งเป็นแนวเขตที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านนำชี้ทำให้ความยาวขาดหายไป 18.172 เมตร โจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้ที่ดินอำเภอเถินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินซึ่งตกสำรวจดังกล่าว แต่ทางที่ดินอำเภอเถินเพิกเฉย ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน 2529 โจทก์ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางขอให้รังวัดออกโฉนดที่ดินที่ตกค้างดังกล่าวแต่นายอำเภอเถินในฐานะผู้ปกครองท้องที่และในฐานะประธานกรรมการจำเลยที่ 1 ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการรุกรานแนวเขตถนนเถินบุรี ซึ่งเป็นด้านข้างเคียงทางทิศตะวันออก จึงทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดให้โจทก์ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นของโจทก์แต่โจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 เทศอนกริตทำถนนโดยไม่คัดค้านจึงฟังได้ว่าโจทก์อุทิศที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นทางหลวงโดยปริยายที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งความจริงโจทก์มิได้อุทิศหรือมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้ผู้ใด ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของ

โจทก์ ยกคำคัดค้านของจำเลยที่มีต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางและห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเป็นทางสาธารณะถนนสายเถินบุรี และเป็นทางหลวงสุขาภิบาล ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยโจทก์ได้อุทิสให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วในปี 2525 จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับประชาชนในท้องที่เทคอนกรีตบนที่พิพาทจดกำแพงวัดโจทก์เพื่อให้เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน จึงเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตสุขาภิบาล จึงได้คัดค้านการขออนุญาตที่ดินพิพาทของโจทก์ดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 1 งาน 38 ตารางวา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2767ตำบลล้อมแรด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดลำปาง ด้านทิศตะวันออกของที่ดินพิพาทติดถนนสายเถินบุรี ตามสำเนาแผนที่เอกสารหมายเลข 26 (ล.3)เมื่อปี 2529 โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง แต่จำเลยที่ 1 และนายสุรัช รัตนันท์นายอำเภอกันทรารมย์ ในขณะนั้นยื่นคำคัดค้าน และข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของวัดโจทก์ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา

ของโจทก์ว่า โจทก์อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่ และการอุทิศเช่นนี้ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าไม่ได้อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น โจทก์มีเจ้าอธิการสีนุ่น สุทธิลีโอนายคำตัน สุวรรณจันทร์ นายยง เสนาบุตร นายวัฒนา สิทธิวงษ์และนายทูล วิฑูรย์เป็นพยานเบิกความสรุปได้ว่า โจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา โดยใช้เป็นที่จัดงานประเพณีของวัดขณะที่ไม่มีงานโจทก์ก็ใช้เป็นที่พักของผูมาจ่ายตลาด และโจทก์เป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดส่วนจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 2 นายสมชายพาณิชย์ พรพันธุ์ นายณัฐพงศ์ เปรมวุฒิ นายจันทา กาปิ่นตาและนายประหยัด ด้านจรรยา เป็นพยานเบิกความสรุปได้ว่า ที่ดินพิพาทมีบ่อน้ำ 2 บ่อ บ่อหนึ่งเป็นวงเวียนให้รถขับอ้อม อีกบ่อหนึ่งอยู่ติดกำแพงวัด ราษฎรได้ช่วยกันสร้างป้อมตำรวจล้อมบ่อน้ำดังกล่าวไว้ โดยเรียกรเงินจากธนาคารและร้านค้า ต่อมาราวปี 2526 จำเลยที่ 1 ได้ให้งบประมาณมาเทศอนกริตในที่ดินพิพาทให้เป็นผืนเดียวกันกับถนนสายเถินบุรีเพื่อใช้เป็นที่พัก และจอดรถเห็นว่าการเทศอนกริตในที่ดินพิพาทให้เป็นผืนเดียวกับถนนสายเถินบุรี จำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการ มีการใช้ที่ดินพิพาทเป็นที่จอดรถ ใช้บ่อน้ำเดิมเป็นวงเวียนให้รถอ้อม รวมทั้งสร้างป้อมตำรวจล้อมบ่อน้ำไว้ในที่ดินพิพาทด้วยเป็นลักษณะการที่ยอมให้ที่ดินพิพาทเป็นที่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์ที่จะสละสิทธิอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยาย พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองที่นำสืบมามีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า การอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น เห็นว่าการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นนี้ได้ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 41 หรือพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น(ก่อนมี

การแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 มาตรา 14)
ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 947-958/2503ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
โจทก์ นายเค่ง แซ่เล่า จำเลย

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>